

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3369/2538

นาย ฮ่อกิมหรือโฮ้วกิม แซ่ตั้ง
นาย ณัฐ อัครทวิวุฒิ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 18, มาตรา 23, มาตรา 27, มาตรา 229, มาตรา 232, มาตรา 236

จำเลยยื่นอุทธรณ์และได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลาวางเงินค่าธรรมเนียมที่จะต้องให้แก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นออกไป 20 วันตามคำร้องของจำเลยแล้ว เป็นหน้าที่ของจำเลยที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลการที่จำเลยปล่อยปละละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลและมายื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาอีกในวันสุดท้ายเมื่อไม่มีเหตุที่ศาลจะอนุญาตให้ได้และศาลได้มีคำสั่งยกคำร้องจำเลยก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลที่ได้สั่งไว้เดิมหากศาลกำหนดระยะเวลาให้จำเลยนำเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวมาวางศาลภายใน 7 วันอีกย่อมมีผลเท่ากับว่าศาลอนุญาตให้ขยายระยะเวลาให้จำเลยออกไปอีก 7 วันนั่นเองทั้งกรณีไม่ใช่เรื่องของการมิได้ชำระหรือวางค่าธรรมเนียมศาลโดยถูกต้องครบถ้วนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 18 ซึ่งศาลจะต้องสั่งให้ชำระหรือวางค่าธรรมเนียมศาลให้ถูกต้องครบถ้วนเสียก่อนที่จะรับหรือไม่รับคำคู่ความที่ศาลชั้นต้นไม่ได้กำหนดระยะเวลาให้จำเลยนำเงินค่าธรรมเนียมที่จะต้องให้แก่โจทก์มาวางศาลอีกจึงชอบแล้ว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 229 บัญญัติให้ผู้อุทธรณ์ต้องนำเงินค่าธรรมเนียมซึ่งจะต้องใช้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งตามคำพิพากษาหรือคำสั่งมาวางศาลพร้อมกับอุทธรณ์นั้นด้วยดังนั้นหากผู้อุทธรณ์ไม่นำเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวมาวางศาลพร้อมกับอุทธรณ์แล้วศาลชั้นต้นซึ่งมีหน้าที่ตรวจรับอุทธรณ์ต้องมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์นั้นเสียการที่จำเลยยื่นอุทธรณ์

โดยไม่ได้วางเงินค่าธรรมเนียมซึ่งจะต้องใช้แก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นแต่ได้ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาวางเงินค่าธรรมเนียมนั้นต่อศาลภายใน 20 วันศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งอนุญาตตามขอ กับมีคำสั่งรับอุทธรณ์ของจำเลยด้วยทั้งที่จำเลยยังไม่ได้วางเงินค่าธรรมเนียมซึ่งจะต้องใช้แก่โจทก์ตามคำพิพากษาจึงข้ามขั้นตอนของกระบวนการพิจารณาชั้นตรวรับอุทธรณ์เป็นการพิจารณาที่ผิดระเบียบตามมาตรา 27 ซึ่งศาลชั้นต้นมีอำนาจเพิกถอนได้เองการที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งที่ให้อุทธรณ์ของจำเลยแล้วมีคำสั่งใหม่เป็นไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยเพราะเหตุจำเลยไม่วางเงินค่าธรรมเนียมซึ่งจะต้องใช้แก่โจทก์ตามคำพิพากษาภายในระยะเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดจึงชอบแล้ว เมื่อจำเลยอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ชอบที่จะมีคำสั่งยืนตามคำปฏิเสธของศาลชั้นต้นหรือมีคำสั่งให้อุทธรณ์ของจำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 236 เท่านั้นการที่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้จำหน่ายอุทธรณ์ของจำเลยเพราะเหตุจำเลยไม่วางเงินค่าธรรมเนียมตาม มาตรา 229 ภายในระยะเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดเป็นการทิ้งฟ้องอุทธรณ์นั้นจึงไม่ชอบด้วยมาตรา 236

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงินตามเช็คจำนวน 1,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2534 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์โดยกำหนดค่าทนายความ 3,000 บาท วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2536 จำเลยทั้งสองอุทธรณ์และยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาวางเงินค่าธรรมเนียมที่จะต้องใช้ให้แก่โจทก์ตามคำพิพากษภายใน 20 วันศาลชั้นต้นมีคำสั่งเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2536 ให้รับอุทธรณ์และอนุญาตให้ขยายระยะเวลาวางเงินค่าธรรมเนียม

ที่จะต้องชี้แจงให้แก่วินิจฉัยตามขอ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2536 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของ
ระยะเวลาที่ขยาย จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาวางเงินค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวออกไปอีก 30 วัน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาต ยกคำร้อง

ครั้นวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2536 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งที่รับอุทธรณ์
และมีคำสั่งใหม่เป็นไม่รับอุทธรณ์จำเลยทั้งสองในวันเดียวกันจำเลยทั้งสองได้นำเงิน
ค่าธรรมเนียมที่จะต้องชี้แจงให้แก่วินิจฉัยจำนวน 29,197.50 บาท มาวางต่อศาล ศาลชั้น
ต้นมีคำสั่งว่าจำเลยทั้งสองวางเงินเลยกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้วางเงินและ
ศาลมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์แล้ว จึงไม่รับเงินที่จำเลยทั้งสองนำมาวาง

จำเลย ทั้ง สอง อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้นที่เพิกถอนคำสั่งรับอุทธรณ์รวมทั้งคำ
สั่งใหม่ที่ไม่รับอุทธรณ์ และมีคำสั่งให้จำหน่ายอุทธรณ์จำเลยทั้งสอง ฉบับลงวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2536 ออกจากสารบบความเพราะเหตุที่ฟ้องอุทธรณ์

จำเลย ทั้ง สอง อุทธรณ์

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยทั้งสองฎีกาข้อแรกว่า กรณีมีเหตุสมควรที่ศาลจะสั่ง
อนุญาตให้ขยายเวลาในการวางเงินค่าธรรมเนียมที่จะต้องชี้แจงให้แก่วินิจฉัยตามคำร้องลง
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2536 ออกไปอีกครึ่งหนึ่งหรือไม่ ซึ่งจำเลยทั้งสองได้อุทธรณ์
ปัญหาข้อนี้มาด้วยแต่ศาลอุทธรณ์มิได้ยกขึ้นวินิจฉัย เป็นการไม่ชอบด้วยวิธีพิจารณา
ศาลฎีกาเห็นควรวินิจฉัยโดยไม่ต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 229 กำหนดให้ผู้อุทธรณ์ต้องนำเงิน
ค่าธรรมเนียมที่จะต้องชี้แจงให้แก่วินิจฉัยอีกฝ่ายหนึ่งตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นมาวาง
ศาลพร้อมกับอุทธรณ์แต่จำเลยทั้งสองยื่นอุทธรณ์และยื่นคำร้องขออนุญาตขยาย

ระยะเวลาวางเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวจำนวน 29,197.50 บาท ไปอีก 20 วันศาล
ชั้นต้นอนุญาต ซึ่งจะครบกำหนดวางเงินค่าธรรมเนียมวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2536 ใน
วันดังกล่าวจำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาวางเงินออกไปอีก 30 วัน ซึ่ง
การขอขยายระยะเวลาดังกล่าวจะกระทำได้อีกเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 23 จำเลยทั้งสองอ้างเหตุขอขยายระยะเวลา
ครั้งแรกว่า จำเลยทั้งสองมีภาระที่จะต้องใช้จ่ายเงินจำนวนมาก มีเงินไม่พอที่จะเสีย
ค่าขึ้นศาลค่าธรรมเนียมใช้แทนโจทก์และค่าทนายความในคราวเดียวกันขอขยาย
ระยะเวลาออกไป 20 วันเพื่อจำเลยหาเงินหรือจำหน่ายทรัพย์สินบางส่วนและนำเงิน
มาวางศาลในการขอขยายระยะเวลาคั้งที่สอง จำเลยทั้งสองก็อ้างเหตุทำนอง
เดียวกัน เห็นว่าเงินค่าธรรมเนียมซึ่งจำเลยทั้งสองจะต้องใช้แก่โจทก์ตามคำพิพากษา
ศาลชั้นต้นมีเพียง 29,197.50 บาท และศาลชั้นต้นก็ได้อนุญาตให้ขยายระยะเวลาให้
จำเลยทั้งสองถึง 20 วัน ตามที่จำเลยทั้งสองร้องขอแล้ว การที่จำเลยทั้งสองไม่นำ
เงินมาวางแต่กลับยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาออกไปอีก โดยอ้างเหตุทำนอง
เดียวกันกรณีไม่ใช่พฤติการณ์พิเศษตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ศาลชั้นต้นไม่อนุญาต
ให้ขยายระยะเวลาแก่จำเลยทั้งสองอีกจึงชอบแล้ว ฎีกาข้อนี้ของจำเลยทั้งสองฟังไม่
ขึ้น

จำเลยทั้งสองฎีกาต่อไปว่า เมื่อศาลไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาก็ควรกำหนด
ระยะเวลาให้จำเลยทั้งสองนำเงินค่าธรรมเนียมที่จะต้องใช้แก่โจทก์มาวางศาลภายใน
7 วัน เพราะวันที่จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาดังกล่าวเป็นวันครบ
กำหนดนั้น เห็นว่าจำเลยทั้งสองได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลาออกไป 20 วันแล้ว
จำเลยทั้งสองย่อมทราบดีว่าครบกำหนดเวลาเมื่อใด เป็นหน้าที่ของจำเลยทั้งสองที่จะ
ต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาล การที่จำเลยทั้งสองปล่อยปละละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาล
และมายื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาอีกในวันสุดท้าย เมื่อไม่มีเหตุที่ศาลจะอนุญาตให้
ได้และศาลได้มีคำสั่งยกคำร้อง จำเลยทั้งสองก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลที่ได้สั่งไว้เดิม

หากศาลกำหนดระยะเวลาให้จำเลยทั้งสองนำเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวมาวางศาลภายใน 7 วันดังที่จำเลยทั้งสองฎีกาย่อมมีผลเท่ากับว่า ศาลอนุญาตให้ขยายระยะเวลาให้จำเลยทั้งสองออกไปอีก 7 วัน นั้นเอง ทั้งกรณีไม่ใช่เรื่องของการมิได้ชำระหรือวางค่าธรรมเนียมศาลโดยถูกต้องครบถ้วนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 18 ซึ่งศาลจะต้องสั่งให้ชำระหรือวางค่าธรรมเนียมศาลให้ถูกต้องครบถ้วนเสียก่อนที่จะรับหรือไม่รับคำคู่ความ ที่ศาลชั้นต้นไม่ได้กำหนดระยะเวลาให้จำเลยทั้งสองนำเงินค่าธรรมเนียมที่จะต้องใช้แก่โจทก์มาวางศาลอีกจึงชอบแล้ว ฎีกาข้อนี้ของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น

จำเลยทั้งสองฎีกาอีกข้อหนึ่งว่า เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมชอบที่ศาลจะมีคำสั่งให้รับค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากจำเลยทั้งสองนั้นเห็นว่า เมื่อจำเลยทั้งสองไม่ได้นำเงินค่าธรรมเนียมที่จะต้องใช้แก่โจทก์ตามคำพิพากษามาวางศาลภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดและศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองแล้วจึงไม่มีเหตุที่ศาลจะรับเงินดังกล่าวไว้ ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวจึงชอบแล้ว ฎีกาข้อนี้ของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น

จำเลยทั้งสองฎีกาข้อสุดท้ายว่า แม้ศาลชั้นต้นจะสั่งรับอุทธรณ์แล้วแต่จำเลยทั้งสองก็ยังไม่ได้เสียค่าธรรมเนียมแทนโจทก์กระบวนการพิจารณาจึงยังไม่ขึ้นสู่ศาลอุทธรณ์ ฉะนั้นที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าจำเลยทั้งสองทั้งฟ้องอุทธรณ์จึงไม่ถูกต้อง เป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นนั้น เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 229 บัญญัติให้ผู้อุทธรณ์ต้องนำเงินค่าธรรมเนียมซึ่งจะต้องใช้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งตามคำพิพากษาหรือคำสั่งมาวางศาลพร้อมกับอุทธรณ์นั้นด้วย ดังนั้น หากผู้อุทธรณ์ไม่นำเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวมาวางศาลพร้อมกับอุทธรณ์แล้ว ศาลชั้นต้นซึ่งมีหน้าที่ตรวจรับอุทธรณ์ต้องมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์นั้นเสีย คดีนี้จำเลยทั้งสองยื่นอุทธรณ์โดยไม่ได้วางเงินค่าธรรมเนียมซึ่งจะต้องใช้แก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น แต่ได้ยื่น

คำร้องขอขยายระยะเวลาวางเงินค่าธรรมเนียมนั้นต่อศาลภายใน 20 วัน และศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งอนุญาตให้จำเลยทั้งสองนำเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวมาวางศาลภายในกำหนด 20 วัน กับมีคำสั่งรับอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองด้วย ทั้งที่จำเลยทั้งสองยังไม่ได้วางเงินค่าธรรมเนียมซึ่งจะต้องใช้แก่โจทก์ตามคำพิพากษา เช่นนี้ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองจึงข้ามขั้นตอนของกระบวนการพิจารณาชั้นตรวจรับอุทธรณ์ เป็นการพิจารณาที่ผิดระเบียบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 ซึ่งศาลชั้นต้นมีอำนาจเพิกถอนการพิจารณาที่ผิดระเบียบนั้นได้เอง การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งที่ให้รับอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองแล้วมีคำสั่งใหม่เป็นไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองเพราะเหตุจำเลยทั้งสองไม่วางเงินค่าธรรมเนียมซึ่งจะต้องใช้แก่โจทก์ตามคำพิพากษภายในระยะเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดจึงชอบแล้วที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ศาลชั้นต้นไม่มีอำนาจสั่งเพิกถอนคำสั่งให้รับอุทธรณ์แล้วมีคำพิพากษายกคำสั่งของศาลชั้นต้นที่เพิกถอนคำสั่งรับอุทธรณ์ รวมทั้งคำสั่งใหม่ที่ไม่รับอุทธรณ์นั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา แต่เมื่อจำเลยทั้งสองอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ชอบที่จะมีคำสั่งยืนตามคำปฏิเสธของศาลชั้นต้นหรือมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 236 เท่านั้น ดังนั้นการที่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้จำหน่ายอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองเพราะเหตุจำเลยทั้งสองไม่วางเงินค่าธรรมเนียมตามมาตรา 229 ภายในระยะเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดเป็นการทิ้งฟ้องอุทธรณ์นั้น จึงไม่ชอบด้วยมาตรา 236 แต่ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยไปโดยไม่จำเป็นต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยอีก"

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้บังคับไปตามคำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสอง

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ